

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico/Demanio Marittimo



N° 05 del Registro Concessioni
Anno 2020

Rep. n° 320/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista** la licenza di Concessione Demaniale Marittima n° 01/2009 del Registro Concessioni Rep. n° 240/2009, rilasciata da questo Comune in data 29.05.2009 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro - Sez. di Squillace il 19.06.2009 al n° 30 Serie 1^a, con la quale è stato concesso alla Ditta MEDITERRANEA VACANZE srl, con sede in Catanzaro in via Raffaelli n° 38, C.F. 00972510796 per la durata di 72 mesi (settantadue), dall'01.01.2009 al 31.12.2014, in data 15.04.2014 validità prorogata al 31.12.2020, ai sensi dell'art.34/duodecis del D.L. n° 179/2012 convertito nella Legge n° 221 del 17.12.2012, registrata all'Agenzia delle Entrate il 17.04.2014 al n° 125 - Serie 1^a, l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.764,00 situata nel Comune di Squillace al Foglio di mappa n° 33 - particella n° 21 (parte) allo scopo di: "mantenere uno stabilimento balneare con locali adibiti a bar-ristorante, pizzeria, veranda coperta con teli frangisole, servizi igienici, cabine, docce ed area asservita per la posa di ombrelloni e sdraio", e di corrispondere all'erario il canone complessivo di € 21.667,00, salvo conguaglio, in rate annue anticipate;
- Visto** l'atto di cessione di ramo d'azienda del 14.06.2019 per Notar Pasquale Salvatore Placida n° 9065 di Rep. e n° 6768 Racc., registrato a Catanzaro il 17.06.2019, al n° 3413, Serie 1T;
- Visto** l'istanza in data 25.06.2019, acclarata al protocollo generale al n° 3943, con la quale la Sig.ra RHODIO Roberta, nata a Catanzaro il 03.05.1951 ed ivi residente in via G. Raffaelli n° 38, nella qualità di Amministratore della Società "MEDITERRANEA VACANZE srl" C.F. 00972510796 con sede legale in Catanzaro alla via Raffaelli n° 38, chiede ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione il subingresso nella Concessione Demaniale Marittima predetta, valevole fino al 31.12.2020, per variazione della ragione sociale, con l'accettazione senza riserva alcuna di tutti gli obblighi e le condizioni stabiliti nella Concessione Marittima medesima;
- Visto** il modello D4 - Domanda di Subingresso a nome del Sig. Vallone Domenico, acclarato al protocollo generale dell'ente in data 20.11.2020 al n° 6636 di prot.;
- Visto** il Documento di verifica di autocertificazione camerale dalla quale si evince che l'impresa individuale Vallone Domenico esercita l'attività prevalente di "Stabilimento balneare con somministrazione di alimenti e bevande – Ristorante e Pizzeria – Servizio spiaggia";

- Visto** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione (C.d.N.), parte I, Libro I, Titolo II, Capo I che detta disposizioni sul demanio marittimo, per come aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37;
- Visto** in particolare, l'art. 46 del C.d.N., che dispone che qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente;
- Visto** altresì, l'art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e s.m.i. in quanto applicabile;
- Vista** la Legge Regionale 21.12.2005, n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44, 6 aprile 2017, n. 7, 9 maggio 2017, n. 16, 25 novembre 2019, n. 46 e 2 luglio 2020, n. 13;
- Visto** il Piano d'Indirizzo Regionale (P.I.R.) d'utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007;
- Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, il subingresso nella Concessione Demaniale Marittima n° 01/2009 del Registro Concessioni Rep. n° 240/2009, di cui in premessa, all'impresa individuale "**VALLONE DOMENICO**", con sede a Squillace (CZ) in C.da Principe snc, Lungomare Ulisse, C.F. VLL DNC 76E09 I533E e P.I. 03299030795, la quale dovrà rispondere all'esatta osservanza di tutte le condizioni sia generali che speciali stabilite nella concessione medesima, valevole fino al 31.12.2020, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice di Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da essa stipulato.

DISPONE

- che la modalità di esercizio della precitata concessione resta invariata ed il nuovo concessionario è tenuto alla piena e puntuale osservanza di tutte le condizioni ed obblighi ivi indicati;
- che il presente titolo dovrà essere registrato presso il competente Ufficio del Registro. Le spese di registrazione e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente autorizzazione, sono a carico esclusivo del subentrante.

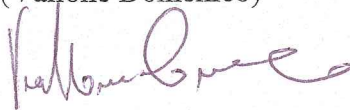
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(arch. Antonio Macaluso)

Il sottoscritto VALLONE Domenico dichiara di accettare in maniera ampia, completa e senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella Concessione Demaniale Marittima n° 01/2009 del Registro Concessioni Rep. n° 240/2009, sopra indicata, riflettente la Concessione a favore della Ditta MEDITERRANEA VACANZE srl, e gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato dal sottoscritto stipulato.

Dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in Squillace (CZ) - Frazione Lido - alla Contrada Principe Lungomare Ulisse, snc.-

IL SUBENTRANTE
(Vallone Domenico)



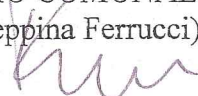
Squillace, 25 novembre 2020

AUTENTICITÀ DELLE FIRME

La sottoscritta Dott.ssa Ferrucci Giuseppina, segretario comunale del Comune di Squillace, dichiara che le firme dell'arch. Macaluso Antonio e del Sig. Vallone Domenico, da me identificati per conoscenza diretta, sono state apposte alla mia presenza e, pertanto, sono autentiche.

Squillace, 25 novembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Ferrucci)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrazione **26 NOV. 2020**

di n°

1984

Spese

30

Imposta versata (Euro)

20000



IL FUNZIONARIO
Anna Pissano

